

6457

~~274 c-g.~~

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections
Spec. Mss. Coll. - Mexico.

1772

no. 645

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 8pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of second degree of "affinity" for marriage of two Indians. On the publication of the banns it transpired that the woman had previously held illicit relations with the first cousin of the man.

NO 13278

Año 1772. No 27

Dispensa de 2.^o grado de
afinidad concedida a Juan Anto-
nio Barrocas y Maria Josefa
vecinos de Micho

4.

En el P. S. de San Juan Tepic, N. L. de Indios, en veinte y cinco días del mes
de Abril de mill ochocientos veinte y dos años. Ante el Hon. Rey. de este
Reyno de Indios, y ante el S. D. D. Mariano Ruiz Coronel, Cura propio
por su Mage. (S. Diez que.) Vicario Incapite y Jefe de Indios. Pueblo y su
partido, por el Illmo. y Ex. Co. S. D. D. Fr. Antonio Lorenzana, por
la gracia de Dios, y de la Santa Sede Apostólica, Dignísimo Ven. Arzob. de
Mexico, y Obispo de la Santa Iglesia de Toledo, Chanciller Mayor de Castilla de
el Consejo de Indias. D. N. S. N. Señalada.

Representación de fin de Contraher Matrimonio de la una
parte Juan Antonio Sanchez, Indio soltero de veinte y tres
años, hijo de Nicolás Luterio difunto, y de Maria Ximona
Orizana de Pueblo de Tecosautla, y Verino de esta Jurisdicción
ma de un año a esta parte en el Puerto de Obispo de ofi-
cio Labrador, y de la otra Maria Josepha India soltera de
diez y seis años Orizana y Verino de la Hacienda de Salitre,
de este Partido hija de Thomas de la Cruz, y de Maria Petra
de quienes constandolos estan Instruidos en la Doctrina
Christiana, y Disiendo entre ambos, quieren Contraher
Matrimonio; Le Viven Juramento a cada uno separado y
a por si, que cada uno sea por Dios, Nro. Señor, y la
Señal de la Santa Cruz, en forma, y con firme a Dios.
bajo cuyo Cargo cada uno prometió decir Verdad en
lo que fuere preguntado, y siendo lo sobre su Voluntad, Li-
berdad y otras Requiridas. Dijeron, q. de su Voluntad. Lo
quieren Contraher, que no son para ello Compelidos, ni
aconsejados, que son libres, y sueltos de Matrimonio que
no tienen parentesco alguno de consanguinidad, a finidad
Carnal, o Espiritual que no han dado Esporales a per-
sona alguna, que no tienen Enfermedad oculta, y q. son
Solteros de esta Pandoquia, y Harriendose cada uno Re-
frendado en su Juramento Juan Antonio Sanchez, presento
por primer testigo a Antonio María Indio Orizana y
Verino de este Pueblo de quarenta y tres años Casado con Pe-
ronia Josepha, y por segundos, a Joseph Manuel de Jesús
Santos Indio tambien de este Pueblo de quarenta y quatro
años Casado con Juana Maria de la Cruz, por consigu-
iente Maria Josepha, presento por testigo primero a

Exmonedado Paulin Indio de este Pueblo el Barrio de las
Migajas, de quarenta y nueve años Casado con Juana Secun-
dina, y por segundo, a Carlos de los Santos Indio tambien
de este Pueblo de treinta y siete años, Casado con Juana
Maria de la Cruz, a quienes a cada uno de por si y ve-
garados les tome Juramento, q. hicieron por Dios Nro.
Señor, y la Señal de la Santa Cruz, en forma, y Confor-
me a Dño. No cuyo Cargo Cada uno prometio decir
Verdad en lo q. les fuere preguntado, y siendo lo por el Com-
misionero de las personas, que los presentan, Dizean, q. los
Conocen mucho tiempo ha q. saben son Libres & Ma-
trimonio, q. no tienen Parentesco alguno por sangüinidad
afinidad Carnal o Espiritual ni q. hayan dado Espo-
sales a persona alguna q. no estan ympeidos por Dño.
para el Matrimonio q. no les tocan las generales de la Ley
q. no varen fimar; y visto por el S.º Juez Eclesi. Estas
diligencias di lo las tenia, y aprobaba por bastantes en
Dño. y Mando su Merced se amonesten en esta Yga.
Paroquial Contes dias festivos yntermitiendo Solemnia
Segun Disposicion Consiliar, y no Resultando ympeidm.
alguna, se les anota a el matrimonio q. pretenden confe-
rarse antes de la Contraccion, y apuntandose la partida
de Casamiento y Relacion en el Libro q. corresponde; Asi
lo proveyo Mando y firmo dño. Señor Juez Eclesi. Ante
mi el presente Notario & q. Doy Fee. =

J. = P. Mariano Ruiz Coronel

Ante mi =
Jph. Man. Tello y Salas
N.º rept.

En diez dias del mes de Mayo del año setenta y
años, en este Juzgado Eclesi. de San Juan Bpt. de
los Indios, por Ante el Señor Cura y Juez Eclesi. y el pre-
sente Notario comparecio un hombre, a quien doy fe
Conocer, y Dijo llamarse Manuel de la Cruz, y ser Ca-
do con Vincenta Jimena ambas Indios Vecinos del
cabo del obispo de esta filipina, y q. habiendo hoia
Leer las amonestaciones para el matrimonio q. co-
traen pretendiendo Juan Antonio Sanchez, con Mani-

Joseph Contenido en la Informacion q. Antecede para des-
carga & su Conciencia devia declarar, que sabe q. los dñs. q. pre-
tenden casarse, padecen Impedimento En segundo grado & Afir-
midad por quanto Antonio Ximon Indio Soltero hermano del
denunciante, y primo hermano del Contrayente tuvo y li-
vra amistad con la Contrayente Maria Joseph, y q. esto
lo sabe por haver visto peleandose a su hermano Antonio
Ximon con el Contrayente Juan Antonio Sanchez su pri-
mo hermano, y q. el dño hermano del denunciante le
contò q. aquella Nyeeta havia sido por el Comercio q.
tenia con Maria Joseph, lo q. hoido, por el v.º Jue. Eclesi.
Mandò q. esta declaracion se le recibiere bajo Juramento
el q. hizo en forma & Dño. bajo la señal de la Santa Cruz
y por Dios Hñd. Señor, y echole cargo & su gravedad, se
afirmò y Votifico en la misma declaracion q. tenia y tiene
bada, y por yerro de su Obad segun parere tendria vein-
ta años, no supo firmar, lo hizo el Sr. Jue. Eclesi. por
Antemi, el presente Notario q. doy Fee. =

J. = Dñ. Mariano Ruiz Coronel

Ante mi =
Jph. Man. Tello y Lara
N.º Rept. =

Y En Visto de la denuncia que antecede el v.º Jue. Eclesi. Man-
dò que alas personas de Juan Antonio Sanchez, y Maria Jph.ª
pretendientes de Matrimonio Contenido en la ymformacion.
Elprimisio de estas diligencias, se les haga cargo a cada
uno & por si, de la gravedad & su delicto, y Malicia de sus
declaraciones en que procedieron por Juro, y lo que viere
por N.ª puesta se asiente a continuacion de este Auto p.
En su conformidad proceda al Vbiere lugar en Dño.
Asi lo proveyo su Merced Mandò y firmò por Antemi
el presente Notario & q. doy Fee. =

J. = Dñ. Mariano Ruiz Coronel

Ante mi =
Jph. Man. Tello y Lara
N.º Rept. =

En diez y seis dias del mes de Mayo de mill set. Cientos y dos

Ante mi el Pbro. D. Juan Antonio Sanchez Contrayente Contenido en
esta diligencia, y en su persona agüen doy Fee como, y ha-
biendole echo cargo de su delito a el tenor de la denuncia
q. antecede se hizo Juramento el q. hizo en forma de
por Dios Hro. senor y la senal de la Santa Cruz bajo el
qual prometio decir verdad en lo q. supiere y fuere pregun-
tado, y viendolo como dho. es, a el tenor de la denuncia
Dijo q. a verdad q. habia tiempo de dos años q. en virtud
de galatia de Casamiento trabò Comencio y Amistad con
Maria Josepha. En la q. se ha mantenido hasta la pre-
sente de la q. ha resultado prole y q. nunca jamas supo
ni ha sabido hasta el dia de hoy q. Maria Josepha ha-
ya tenido trato Niito con Antonio Simon primo
hermano del declarante, y q. aung. una ocasion q. no
se a Cuento en q. tiempo fue tuvo Requerta por Antonio
Simon, y Negaron a terminos de Contienda no le di-
mas, q. por q. Negaba a la Casa de Maria Josepha a
q. el declarante Respondio q. tenia gana q. y estan-
do en esta Nyecta Negó Manuel de la Cruz el denunci-
ante hermano de Antonio Simon, y primo hermano
del q. declara, y lo separò de la Viña en q. estaba, y no
bolvió a hacer caso ni aprecio de esto hasta la presente
de q. como q. no ha sido mas q. fixar ha a sen Ma-
ria Josepha para estorbarle el fin q. pretenden, y estando
ambos Contrayentes havendos a contraer Matrimo-
nio, suplican al Senor Cura, y Jue. Ecclesi. q. por am-
de Dios le facilite el mismo modo q. se queda gana
seguir su fin para el bien de sus Conciencias, y me-
jor de servir a Dios: Cito dia por su Requerta, y re-
firmas por no faren, lo hizo el Senor Jue. Ecclesi.

Ante mi el presente notario D. J. doy Fee. =
= P. Mariano Ruiz Coronel J. P. Ante mi =
J. P. Mar. Tel. y da

Cyncontinenti dho. dia mes, y año, Por ante el.

Cura y Juez Celec. y el presente Notario comparecio En Virtud
del Auto de Exco. Maria Josepha En su persona a quien doy
feé Corroco q. es la misma contenida en las ymformaciones y
diligencias q. anteceden a quien habiendosele ocho cargo de la
denuncia dada por Manuel de la Cruz para su declaracion
se llamo a juramento bajo el qual prometio decir Verdad en lo
q. supiere y fuese preguntado, y haciendolo por Dios Hño. senor
y la señal de la Santa Cruz En forma de Dño. Dijo, q. es Verdad
q. despues de haver conocido Carnalmente a Juan Antonio san-
ches en Virtud de Palabra de Casamiento hacia un año y me-
dio q. fue solicitada por Antonio Simon y a Fortanico de Tho-
huo de Caen en la Culpa en la q. se mantuvo tiempo de vein-
te dias poco mas, sin haver visto segundos era pariente
del primero hasta q. lo oyo decir entre los Vecinos y Como siempre
su Mayor afecto y Voluntad era y es Casarse con Juan Antonio
sanches se aparto de Cornel segundos Antonio Simon, pareciendole
q. en nada tenia obligacion o dire o ympedimento para Ca-
sarse con quien pretendia, y q. así se mantuvo hasta q. hubo la
denuncia de q. Ella estava parida siendo la padre de Joseph
Antonio sanches con quien se estavam conociendo las Varas
para el matrimonio q. pretenden, el q. libre y Espontaneamente
desea Contraher, y q. en su parte no tienen otro alguno q. les obi-
te, y q. así suplica se le facilite la consecucion del Matri-
monio, pues este delito no es publico, sino q. tan solo bella y
su Complice lo saben de lo que se haya aligentada: Cito Dio
por su declaracion en la que se afirmo y Votifico, no firmo para
saber, lo hizo el señor Juez Celec. por ante mi el presente
Notario de q. doy feé. =

J

Don Mariano Ruiz Coronel

Ante mi =
Jph. Man! Tello y Larra
N. Acpt.

En diez y ocho dias del mes de Mayo del mil setecientos setenta y
dos años. Vista por el señor Juez Celec. las diligencias q. ante-
ceden a las, por la denuncia q. precede de Manuel de la Cruz q. es
Cieta, y Contra el ympedimento por la declaracion de la Contra-
yenta Maria Josepha, y q. segun pagere contano en Publico
en esta conformidad, y la circunstancia Resultante devia
Mandar y Mandó q. Contodas estas diligencias originales recom-
ulte al Mui Ilustre señor provisor Gobernador de la sa-

grada Mitra para q. su señoria On Vista & Olla Trando
Cotoda piedad y Misericordia (siendo & su Mayor Agrado)
de viva & Conceder la dispensa q. necesitan en segundo
grado & afinidad atendiendo aque su delito no ha sido
Publico, y que son mas pobres miserables Indios Ynticos por
su Naturalera, y el Religio & yncontinencia q. se puede
sobrepuar a mas & otras Causas q. desta a la Comprehen
cion & su señoria, y por este Auto & si lo proveyo Man
do y fimo, dho señor Juan Celsio. por Ante mi el puen
te Notario q. doy Fee. =

J = D. Mariano Ruiz Coronel

Ante mi =
J. h. Man. Tell. y Sarg
N. p. t. =

Mexico y Julio 2. de 1772.

Vista esta consulta, y dilig. que le acompañan en atencion ala
Causa q. se expresa, y viamos por varioses causas de la
facultades App concedidas por nro Sr. Padre Clemente
Decimo quarto que felicemente gobierna sedada en Roma
Contra citaria la maion bajo el amillo del Perador auenir,
Siete Decretos del año pasado de mil seiscientos y siete
ta primero de su Pontificado que han de valer, por el tie
versante años, y en Nos recuden absolviendo, como absol
y hauemos por absuelto a Juan Antonio Sanchez, y
ria Josefa Yndios Coloxos vecinos de Nahuatl
dios con quales quiera temeraxa en que allan incuan
afectos altamente deconsequia la presente Daxia les
pensamos en el impedimento de segundo grado de afini
por Copula illicita con que se hallan ligados, por
quien obtiene el desexo impedim. y no resulta
vno alguno Canonico de las dilig. prevemidor

por el dho. Corral de dho. pueda valida y licuam. te
contrahen el matrimonio que pretendan Segun dhen
dicha Santa madre Iglesia, y permanecen en el
corral de quella referida Santa Iglesia no haiaido
aaxerada o haviendolo sido en permanencia en
potestad o aduersion del Rapto, y que no comunicaren
torpemente con el fin de facultar la Dispensa; asy
mismo damos, y declaramos por legitima la prole haviendo
nido y tubieren Seguido el matrimonio les impone
mos la penitencia Espiritual Saludable de que antes de
contraherle Confesion Sacramentalmente, y omulguen
practicando esta ^{en} Diligencia por espacio de seis meses una
vez en cada dos dias igualmente una parte del Santo
Rosario de Maria S.^a en todos los dias de este m.^o
tiempo y mandamos que de este Decreto sea queter
timonio autorizado en forma, y se remita al Cura de
Cada dho. Partido a quien en fagoamos separe a los p.^{os}
tendientes a cada comunicacion, y les haga cumplir la penitencia
impuesta; El S.^o D.^o D.^o Juan de Barrientos D.^o de la
Santa Santa Iglesia, Gobernador Pro.^o y Vicario General
de este Arzobispado; asy lo decretó, mandó, y firmó.

D. Barrientos

Maeen

Luis Ouelina
Not.^o Oficial
Al Gov.^{no}
Leon